

Общество с ограниченной
ответственностью «Боксмарт»



ПОЛОЖЕНИЕ

о политике в отношении обработки персональных данных

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Боксмарт» (далее – Оператор) уделяет особое внимание защите персональных данных при их обработке и с уважением относится к соблюдению прав субъектов персональных данных.

Утверждение Положения о политике в отношении обработки персональных данных (далее – Положение) является одной из принимаемых Оператором мер по защите персональных данных, предусмотренных статьей 17 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных» (далее – Закон).

1.2. Положение разъясняет субъектам персональных данных, как и для каких целей их персональные данные собираются, используются или иным образом обрабатываются, а также отражает имеющиеся в связи с этим у субъектов персональных данных права и механизмы их реализации.

Положение применяется в отношении персональных данных, полученных Оператором в процессе взаимоотношений с (потенциальными) клиентами, контрагентами, поставщиками, партнёрами, посетителями сайта <https://www.boxmart.by> и иными лицами, указанными в Приложении 1 к настоящему Положению.

Положение не применяется к обработке персональных данных в процессе трудовой деятельности (в отношении работников и бывших работников), а также при видеонаблюдении на территории Оператора.

1.3. В целях обеспечения корректной работы и улучшения функционирования сайта <https://www.boxmart.by>, удобства его использования и сбора аналитической информации в обобщенном виде Оператор использует файлы cookie. Порядок обработки файлов cookie доводится до сведения пользователей при первом посещении сайта в виде соответствующего уведомления (cookie-баннера) и/или отдельного документа, размещаемого на сайте Оператора.

1.4. Юридический адрес Оператора: 220140, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 62, оф. 14; адрес в сети Интернет: <https://www.boxmart.by>; e-mail: boxmart.prod@yandex.by; тел. +375 (29) 616-81-69.

1.5. Оператор ставит важнейшей целью и условием осуществления своей деятельности соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных

данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

1.6. Во исполнение требований п. 4 ст. 17 Закона, Оператор обеспечивает неограниченный доступ к Положению с использованием глобальной компьютерной сети Интернет путем опубликования на сайте <https://www.boxmart.by>.

1.7. Термины, используемые в настоящем Положении, определяются в соответствии со ст. 1 Закона.

1.8. Настоящее Положение действует с момента его утверждения.

ГЛАВА 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ СБОРА И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

2.1. Настоящее Положение Оператора определяется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Конституция Республики Беларусь;
- Закон;
- Закон Республики Беларусь от 21.07.2008 г. № 418-З «О регистре населения»;
- Закон Республики Беларусь от 10.11.2008 г. № 455-З «Об информации, информатизации и защите информации»;
- иные нормативные правовые акты Республики Беларусь и нормативные документы уполномоченных органов государственной власти.

2.2. Правовые основания обработки персональных данных определены в Приложении 1 к настоящему Положению.

ГЛАВА 3. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. Оператор осуществляет обработку только тех персональных данных, которые необходимы для достижения заявленных целей и не допускает их избыточной обработки.

3.2. Цели обработки персональных данных определены в Приложении 1 к настоящему Положению.

3.3. Обработка персональных данных осуществляется Оператором на основе следующих принципов:

- обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе;
- обработка персональных данных осуществляется соразмерно заявленным целям их обработки и обеспечивает на всех этапах такой обработки справедливое соотношение интересов всех заинтересованных лиц;
- обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;
- обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее заявленных законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с первоначально заявленными целями их обработки;

- содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным целям их обработки. Обрабатываемые персональные данные не являются избыточными по отношению к заявленным целям их обработки;
- обработка персональных данных носит прозрачный характер. Субъекту персональных данных может предоставляться соответствующая информация, касающаяся обработки его персональных данных;
- Оператор принимает меры по обеспечению достоверности обрабатываемых им персональных данных, при необходимости обновляет их;
- хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей идентифицировать субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют заявленные цели обработки персональных данных.

ГЛАВА 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ОПЕРАТОРА

4.1. Субъекты персональных данных имеют право:

4.1.1. на отзыв своего согласия, если для обработки персональных данных Оператор обращался к субъекту персональных данных за получением согласия. В этой связи право на отзыв согласия не может быть реализовано в случае, когда обработка осуществляется на основании договора либо в соответствии с требованиями законодательства;

4.1.2. на получение информации, касающейся обработки своих персональных данных Оператором, содержащей: место нахождения Оператора; подтверждение факта обработки персональных данных обратившегося лица Оператором; его персональные данные и источник их получения; правовые основания и цели обработки персональных данных; срок, на который дано его согласие; наименование и место нахождения уполномоченного лица (уполномоченных лиц); иную информацию, предусмотренную законодательством;

4.1.3. требовать от Оператора внесения изменений в свои персональные данные в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими или неточными;

4.1.4. получить от Оператора информацию о предоставлении своих персональных данных, обрабатываемых Оператором, третьим лицам. Такое право может быть реализовано один раз в календарный год, а предоставление соответствующей информации осуществляется бесплатно;

4.1.5. требовать от Оператора бесплатного прекращения обработки своих персональных данных, включая их удаление, при отсутствии оснований для обработки персональных данных, предусмотренных Законом и иными законодательными актами;

4.1.6. обжаловать действия (бездействие) и решения Оператора, нарушающие его права при обработке персональных данных, в суд в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством.

4.2. Для реализации своих прав, связанных с обработкой персональных данных Оператором, субъект персональных данных подает Оператору заявление в письменной форме (нарочно или почтой) или в виде электронного документа, направленного на e-mail: boxmart.prod@yandex.by. Такое заявление должно содержать:

- фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) субъекта персональных данных, адрес его места жительства (места пребывания);
- дату рождения субъекта персональных данных;
- изложение сути требований субъекта персональных данных;
- идентификационный номер субъекта персональных данных, при отсутствии такого номера – номер документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных;
- личную подпись (для заявления в письменной форме) либо электронную цифровую подпись (для заявления в виде электронного документа) субъекта персональных данных.

4.3. Оператор не рассматривает заявления субъектов персональных данных, направленные иными способами (телефон, факс и т.п.), за исключением заявлений, направленных на e-mail Оператора или через форму обратной связи на сайте <https://www.boxmart.by>.

4.4. Оператор имеет право:

- самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено законодательством;
- поручить обработку персональных данных другому лицу на основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Законом;
- в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в Законе;
- получать достоверные персональные данные от субъекта персональных данных;
- привлекать к дисциплинарной и материальной и иной ответственности лиц, нарушивших правила обработки и получения персональных данных;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и локальными правовыми актами Оператора в области обработки персональных данных.

4.5. Оператор обязан:

- издавать документы, определяющие политику Оператора в отношении обработки персональных данных, локальные правовые акты по вопросам обработки персональных данных;
- применять правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных субъектов персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, удаления, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий;

- разъяснять субъектам персональных данных юридические последствия отказа предоставить их персональные данные, если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с законодательством;
- блокировать неправомерно обрабатываемые персональные данные, прекращать обработку персональных данных в соответствии с законодательством;
- уведомлять субъектов персональных данных об устранении допущенных нарушений при обработке их персональных данных;
- представлять субъектам персональных данных по их просьбе или их представителям информацию, касающуюся обработки их персональных данных;
- осуществлять внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки персональных данных законодательству о персональных данных;
- организовывать обработку персональных данных в соответствии с требованиями Закона;
- отвечать на обращения и запросы субъектов персональных данных в соответствии с требованиями Закона;
- сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о нарушениях систем защиты персональных данных незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней после того, как Оператору стало известно о таких нарушениях;
- исполнять требования уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных об устранении нарушений законодательства о персональных данных;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом.

ГЛАВА 5. ОБЪЕМ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

5.1. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки, предусмотренным в Приложении 1 к настоящему Положению. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.

5.2. Оператор может обрабатывать перечисленные персональные данные следующих категорий субъектов персональных данных, указанных в Приложении 1 к настоящему Положению.

5.3. Сроки хранения персональных данных субъектов персональных данных определяются в соответствии с законодательством об архивном деле и делопроизводстве, в том числе Перечнем типовых документов, утвержденным постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 24 мая 2012 г. № 140 «О перечне типовых документов». Если срок хранения персональных данных не определен законодательством об архивном деле и делопроизводстве, срок хранения устанавливается Оператором самостоятельно исходя из целей обработки персональных данных и специфики деятельности Оператора.

По истечении установленных сроков хранения документы, содержащие персональные данные, уничтожаются в порядке, установленном законодательством в сфере архивного

дела и делопроизводства, персональные данные, содержащиеся в информационных системах (ресурсах) Оператора, удаляются.

ГЛАВА 6. ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.1. Персональные данные у Оператора обрабатываются с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством в сфере защиты персональных данных.

6.2. Согласие субъекта персональных данных представляет собой свободное, однозначное, информированное выражение его воли, посредством которого он разрешает обработку своих персональных данных.

6.3. Согласие субъекта персональных данных может быть получено Оператором в письменной форме либо в иной электронной форме, в том числе посредством проставления субъектом персональных данных отметки («галочки») при заполнении формы обратной связи на сайте <https://www.boxmart.by>, а также посредством переписки по электронной почте и в мессенджерах.

6.4. До получения согласия Оператор предоставляет субъекту персональных данных информацию об условиях обработки его персональных данных, а именно: местонахождение Оператора; цель обработки персональных данных; перечень обрабатываемых персональных данных, необходимых для достижения заявленной цели обработки; перечень совершаемых действий с персональными данными и способ их обработки; сведения о привлекаемых уполномоченных лицах; при трансграничной передаче — сведения о связанных с этим рисках; срок, на который субъект персональных данных дает согласие.

Оператор также до получения согласия разъясняет субъекту персональных данных его права, связанные с обработкой персональных данных, механизм их реализации, а также последствия дачи согласия или отказа в даче такого согласия.

6.5. Оператор без согласия субъекта персональных данных не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные данные, если иное не предусмотрено законодательством.

6.6. Оператор осуществляет обработку персональных данных как с использованием средств автоматизации, так и без их использования, совершая следующие действия с персональными данными в зависимости от цели обработки: сбор, систематизацию, хранение, изменение, использование, предоставление (в том числе трансграничную передачу), удаление.

ГЛАВА 7. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА

7.1. Оператор вправе поручить обработку персональных данных от своего имени или в своих интересах уполномоченному лицу на основании заключаемого с этим лицом договора. Договор с уполномоченным лицом должен содержать: цели обработки персональных данных; перечень действий, которые будут совершаться с персональными данными уполномоченным лицом; обязанности по соблюдению конфиденциальности

персональных данных; меры по обеспечению защиты персональных данных в соответствии со ст. 17 Закона.

7.2. Перечень уполномоченных лиц Оператора определен в Приложении 2 к настоящему Положению.

7.3. Оператор осуществляет обработку персональных данных с привлечением уполномоченных лиц, в том числе оказывающих услуги доставки, хостинга сайта <https://www.boxmart.by>, бухгалтерского и юридического обслуживания.

7.4. При осуществлении переписки посредством электронной почты, а также при обработке заявок, поступающих через сайт <https://www.boxmart.by>, Оператор может осуществлять трансграничную передачу персональных данных (адреса электронной почты) почтовым сервисам, коммуникационные серверы которых расположены за пределами Республики Беларусь, если адрес электронной почты субъекта персональных данных принадлежит такому сервису.

В связи с вышеуказанным Оператор дополнительно информирует субъектов персональных данных о существовании рисков, возникающих в связи с отсутствием надлежащего уровня защиты персональных данных в таких иностранных государствах: отсутствие специального законодательства, регулирующего обработку персональных данных; отсутствие независимого уполномоченного государственного органа по защите прав субъектов персональных данных; ограниченный круг прав субъектов персональных данных; использование ненадлежащих способов получения персональных данных, незаконная обработка персональных данных, в результате чего персональные данные могут стать доступными неограниченному кругу лиц.

7.5. Уполномоченные лица осуществляют обработку персональных данных на основании заключенного с Оператором соглашения об обработке персональных данных (поручения Оператора) и обязуются соблюдать принципы, правила обработки и защиты персональных данных, предусмотренные Законом. Оператор на регулярной основе осуществляет контроль за выполнением уполномоченными лицами мер по обеспечению защиты обрабатываемых по поручению Оператора персональных данных.

ГЛАВА 8. ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

8.1. Трансграничная передача персональных данных запрещается, если на территории иностранного государства не обеспечивается надлежащий уровень защиты прав субъектов персональных данных, за исключением случаев, когда:

- дано согласие субъекта персональных данных при условии, что субъект персональных данных проинформирован о рисках, возникающих в связи с отсутствием надлежащего уровня их защиты;
- персональные данные получены на основании договора, заключенного (заключаемого) с субъектом персональных данных, в целях совершения действий, установленных этим договором;
- персональные данные могут быть получены любым лицом посредством направления запроса в случаях и порядке, предусмотренных законодательством;

- такая передача необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных или иных лиц, если получение согласия субъекта персональных данных невозможно;
- персональные данные обрабатываются в рамках исполнения международных договоров Республики Беларусь;
- такая передача осуществляется органом финансового мониторинга в целях принятия мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения в соответствии с законодательством;
- получено соответствующее разрешение уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных.

8.2. Перечень иностранных государств, на территории которых обеспечивается надлежащий уровень защиты прав субъектов персональных данных, определяется уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных.

ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Вопросы, касающиеся обработки персональных данных, не закрепленные в настоящем Положении, регулируются законодательством Республики Беларусь.

9.2. В случае возникновения дополнительных вопросов относительно изложенной выше информации обратитесь к Оператору напрямую, направив сообщение на электронный адрес e-mail: boxmart.prod@yandex.by.

9.3. Оператор имеет право по своему усмотрению изменять и (или) дополнять условия настоящего Положения без предварительного и (или) последующего уведомления субъектов персональных данных.

Приложение:

- 1. Перечень обрабатываемых персональных данных в обществе с ограниченной ответственностью «Боксарт»;
- 2. Перечень уполномоченных лиц, обрабатывающих персональные данные по поручению общества с ограниченной ответственностью «Боксарт».

Приложение 1

к Положению о политике в отношении обработки персональных данных

ПЕРЕЧЕНЬ

обрабатываемых персональных данных в обществе с ограниченной ответственностью «Боксмайт»

1. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных
Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, поступивших любым способом (нарочно, почтой, по e-mail, через форму обратной связи на сайте https://www.boxmart.by)	1. Лица, направившие обращение 2. Иные лица, чьи персональные данные указаны в обращении	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) либо инициалы, адрес места жительства (места пребывания), контактные данные, суть обращения, иные персональные данные, указанные в обращении	Обработка персональных данных является необходимой для выполнения обязанностей, предусмотренных законодательными актами (абз. 20 ст. 6 и абз. 16 п. 2 ст. 8 Закона, п. 1 ст. 3 Закона Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц»)	5 лет с даты последнего обращения
Рассмотрение и направление ответа на заявления субъектов персональных данных в рамках реализации их прав в соответствии с законодательством о персональных данных	Заявители, чьи персональные данные указаны в заявлении (обращении)	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), адрес места жительства (места пребывания), дата рождения, иные персональные данные, указанные в заявлении	Обработка персональных данных является необходимой для выполнения обязанностей, предусмотренных законодательными актами (абз. 20 ст. 6 Закона, ст. 10-13 Закона)	1 год

2. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных
Заключение и исполнение гражданско-правовых договоров (поставка, подряд, купля-	Клиенты, поставщики, подрядчики — физические лица (в т.ч.	1. Для физических лиц (в т.ч. ИП): фамилия, собственное имя, отчество (если	1. Для физических лиц — договор (абз. 15 ст. 6 Закона) 2. Для представителя	3 года после проведения проверки налоговыми органами, а если

продажа, оказание услуг и т.п.)	индивидуальные предприниматели), уполномоченные представители юридических лиц	такое имеется), адрес регистрации, e-mail, номер телефона, сведения, связанные с оплатой 2. Для представителя юридического лица: фамилия, собственное имя, отчество (если такое имеется), должность, рабочий номер телефона, рабочий e-mail	юридического лица — абз. 8, абз. 20 ст. 6 Закона, ст. 49, п. 5 ст. 186 Гражданского кодекса	проверка не проводилась — 10 лет после прекращения договора
Обработка заявок и запросов, поступающих через форму обратной связи и другие сервисы сайта https://www.boxmart.by , консультирование обратившихся лиц (по телефону, e-mail, в мессенджерах) с последующим оформлением заказа	Лица, обратившиеся к Оператору через сайт или иным способом	Минимально необходимый перечень персональных данных, определяемый в зависимости от сути обращения (ФИО, должность, наименование организации, телефон, e-mail)	Договор (абз. 15 ст. 6 Закона) либо согласие	1 год с даты последнего обращения
Обеспечение корректной работы сайта https://www.boxmart.by , его функционирования и удобства использования, сбор аналитической информации в обобщенном виде (cookie-файлы)	Посетители сайта	Технические данные (IP-адрес, идентификаторы cookie, данные браузера и устройства), сведения о посещаемых страницах	Согласие (проставление отметки в cookie-уведомлении на сайте)	До отзыва согласия либо истечения срока действия cookie-файла
Предоставление информации в рамках исполнения запросов государственных органов (организаций)	Лица, в отношении которых направлен запрос	Объем передаваемых персональных данных определяется в зависимости от содержания запроса	Правовые основания определяются в зависимости от содержания запроса	Срок хранения определяется в зависимости от содержания запроса
Пропускной режим и допуск представителей контрагентов на территорию производства	Представители контрагентов, посетители	Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, наименование организации	Абз. 20 ст. 6 Закона (обеспечение пропускного и внутриобъектового режима)	1 год

3. МАРКЕТИНГ

Цели обработки персональных	Категории субъектов	Перечень обрабатываемых	Правовые основания	Срок хранения персональных
-----------------------------	---------------------	-------------------------	--------------------	----------------------------

данных	персональных данных	персональных данных	обработки персональных данных	данных
Направление коммерческих предложений и информации о товарах, работах, услугах	Клиенты и потенциальные клиенты — физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц	Номер телефона, e- mail, фамилия и имя, наименование организации, должность	Согласие	До отзыва согласия

Разделы, связанные с личным кабинетом на сайте, программой лояльности и обработкой банковских карт, из исходного документа исключены, поскольку не относятся к деятельности производственного предприятия B2B-формата и на сайте <https://www.boxmart.by> соответствующие сервисы отсутствуют. Если это изменится (например, появится интернет-магазин с оплатой на сайте), эти разделы нужно будет восстановить и заполнить.

Приложение 2

к Положению о политике в отношении обработки персональных данных

ПЕРЕЧЕНЬ

уполномоченных лиц, обрабатывающих персональные данные по поручению общества с ограниченной ответственностью «Боксмарт»

Наименование уполномоченного лица, УНП	Место нахождения уполномоченного лица	Цели обработки персональных данных, для реализации которых привлекается уполномоченное лицо	Перечень обрабатываемых персональных данных
ООО «Автолайтэкспресс», УНП 190654467	220015, г. Минск, ул. Одоевского, 117, пом.23	Доставка грузов/заказов	Фамилия, инициалы либо собственное имя, отчество (при наличии), номер телефона получателя
ЗАО «Альфа-Банк», УНП 101541947	220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43	Проведение расчетов по договорам	Фамилия, имя, отчество, реквизиты счета